

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1369/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
สืบเอก สุรพล ขุนเรศ หรือ ขุน เลิศ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การที่จะฟังว่า จำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายกระทำความผิดด้วยหรือไม่ต้อง อาศัยจากพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามเท่านั้นว่าเป็นพิรุณเพียงไร มีส่วนเกี่ยวข้องกับกัญชาของกลางอย่างไร และข้อเท็จจริงเป็นดัง ที่โจทก์นำสืบหรือไม่ ทั้งนี้เพราะโดยเหตุผลตาม ธรรมดาแล้ว การที่บุคคลใด บุคคลหนึ่งนั่งไปในรถยนต์ คันเดียวกันกับผู้ ที่กระทำความผิด โดยเฉพาะ ความผิดเกี่ยวกับการมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาตนั้น ไม่เป็นเหตุผลที่จะให้ฟังเป็นยุติว่าจะต้อง ร่วมกระทำความผิดในความผิดฐาน นั้นไปด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2530 เวลากลางวันจำเลยทั้งสามกับพวกอีก 2 คน ซึ่งหลบหนีไปร่วมกันมีกัญชาแห้ง จำนวน 4 ถุงหนัก 4 กิโลกรัม ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุเกิดที่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เจ้าพนักงานจับจำเลยทั้งสามได้พร้อมด้วยกัญชาดังกล่าวกับกระเป๋าคาดขนาดใหญ่ 2 ใบ ซึ่งใช้ซุกซ่อนกัญชาและรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้าป้าย

ทะเบียนสีแดง หมายเลข ก-0055 กรุงเทพมหานคร อันเป็นยานพาหนะซึ่งใช้บรรทุก
กัญชาดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 26, 76, 102 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 2 พ.ศ.
2528 มาตรา 4, 8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่อง ระบุชื่อ
และประเภทยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2522 ข้อ 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 32, 33 รับของ
กลางทั้งหมด

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 26, 76 วรรคสอง พระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 8 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 จำคุก 2
ปี ข้อหาสำหรับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ให้ยกฟ้อง ของกลางทั้งหมดให้รับ

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 เสียด้วยนอกจากที่แก้ให้
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาโดยอธิบดีกรมอัยการรับรองว่ามีเหตุอันควรที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัย
ในปัญหาข้อเท็จจริงสำหรับจำเลยที่ 2 และที่ 3

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์จำเลยไม่ได้นำเสนอโต้แย้ง
กันเป็นอย่างอื่นฟังได้ว่า วันเกิดเหตุจำเลยทั้งสามได้นั่งมาในรถยนต์กระบะของกลาง
พร้อมกับชายอีก 2 คนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องโดยหนึ่งในสองคนนั้นเป็นคนขับ เวลา
13 นาฬิกาเศษ คนขับได้ขับรถของกลางเข้าไปในถนนเทศบาลสาย 3 แขวงวัดกัลยาณ์

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร อันเป็นซอยที่เกิดเหตุแล้วกลับรถที่ท้ายซอยออกมาจอด
ชิดซ้ายอยู่ห่างจากปากซอยประมาณ 20 เมตร ต่อมาจำเลยทั้งสามถูกเจ้าพนักงาน
ตำรวจจับกุมกล่าวหาว่ากระทำความผิดคดีนี้ และเจ้าพนักงานตำรวจคันรถยนต์ของกลาง
พบกัญชาของกลางบรรจุอยู่ในกระเป๋าสีดำและสีแดงกระเป๋าละ 2 ห่อหนักห่อละ 1
กิโลกรัม ส่วนชายคนขับรถกับชายอีกคนหนึ่งหลบหนีไป ปัญหาพิพาทในชั้นนี้มีว่า
จำเลยทั้งสามกระทำความผิดดังฟ้องหรือไม่คดีนี้จำเลยทั้งสามให้การต่อสู้คดีมาตั้งแต่
แรกเมื่อถูกจับกุมแล้วว่ากัญชาของกลางไม่ได้เป็นของจำเลยทั้งสามจำเลยที่ 1 ที่
2 เป็นเพียงผู้อาศัยรถของนายไก่ออกจากจังหวัดอุดรธานีเข้ามาที่กรุงเทพมหานครด้วย
โดยจำเลยที่ 1 จะพาจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นลูกของน้องของตนมาหางานทำใน
กรุงเทพมหานคร ส่วนจำเลยที่ 3 ต่อสู้คดีว่านายไก่อ้นัดกับจำเลยที่ 3 ไว้ก่อนเกิดเหตุ
2-3 วัน แล้วว่านายไก่อจะมารับจำเลยที่ 3 ที่พระโขนงเกี่ยวกับเรื่องไปซื้อวัวควายและ
ได้ต่อสู้คดีเช่นนี้มาตลอดจนถึงชั้นสอบสวนและชั้นศาลในชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามก็
ให้การว่าถูกจับกุมที่ร้านอาหารไม่ได้ถูกจับ ขณะอยู่บนรถยนต์ของกลาง โจทก์มี
ประจักษ์พยานคือ ร้อยตำรวจเอกเชิดชาย สัตตบุศย์ นายดาบตำรวจอภิรุณ เอมระดี
และจำสิบตำรวจณรงค์ น้อยวงศ์ ผู้ร่วมกันจับกุมจำเลยทั้งสามพยานทั้งสามปากนี้
เบิกความยืนยันว่า ระหว่างที่พยานทั้งสามพากันตรงเข้าไปที่รถยนต์กระบะของ
กลาง มีชาย 2 คน เปิดประตูหน้ารถวิ่งหนีออกไปทางข้างซอย แต่จำเลยทั้งสามนั่ง
อยู่ในกระบะท้ายรถ พบกระเป๋าสีดำวางอยู่บนตักจำเลยที่ 1 และพบกระเป๋าสี
แดงขนาดเดียวกับกระเป๋าสีดำวางอยู่ในรถ ทั้งสองใบ มีกัญชาของกลางบรรจุอยู่
เนื่องจากคดีนี้จำเลยทั้งสามต่อสู้คดีว่ากัญชาของกลางไม่ใช่ของจำเลยทั้งสาม แต่เป็น
ของนายไก่อที่หลบหนีไปเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีคนหลบหนีไปได้ 2 คน และคนที่
หลบหนีคนหนึ่งเป็นคนขับรถของกลางด้วยแล้ว พฤติการณ์ของคนหลบหนีไปทั้ง
สองคนนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นพินิจและน่าจะต้องเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมรู้ด้วยอย่าง
แน่นอน ดังนั้นการที่จะฟังว่าจำเลยทั้งสามเป็นคนร้ายกระทำความผิดคดีนี้ด้วยก็ต้อง

อาศัยจากพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามเท่านั้นว่าเป็นพินัยหรือไม่ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กัญชาของกลางอย่างไร และข้อเท็จจริงเป็นดังที่โจทก์นำเสนอหรือไม่ทั้งนี้เพราะโดย
เหตุผลตามธรรมดาแล้ว การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าไปในรถยนต์คันเดียวกันกับผู้
กระทำความผิด โดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการมีสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในครอบ
ครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ไม่เป็นเหตุผลที่จะให้ฟังเป็นยุติว่าจะต้องร่วมกระทำ
ความผิดในความผิดฐานนั้นไปด้วย ศาลฎีกาได้พิเคราะห์คำเบิกความของพยานโจทก์
ทั้งสามปากโดยละเอียดแล้ว ปรากฏว่าพยานโจทก์ทั้งสามปากเบิกความแตกต่างกัน
ในข้อสาระสำคัญ กล่าวคือร้อยตำรวจเอกเชิดชายกับจำเลยตำรวจนครบาลเบิกความว่า
พบกระเป๋าสีแดงวางอยู่บนกระเป๋าสีดำตอนในสุดของท้ายรถยนต์กระบะแต่นาย
ดาบตำรวจอภิรมณ์กลับเบิกความว่าตรวจค้นพบกระเป๋าสีแดงที่บรรจุกัญชาอยู่ในแกง
ด้านหลังคนขับจึงเป็นข้อพินัย โดยเฉพาะคดีนี้จำเลยทั้งสามก็ต่อสู้คดีมาตั้งแต่แรกว่า
กัญชาของกลางเป็นของเจ้าของรถ รูปคดีจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเหตุการณ์ตอนจับกุม
จำเลยทั้งสามจะเป็นดังที่โจทก์นำเสนอหรือเป็นดังที่จำเลยทั้งสามต่อสู้คดีไว้ เมื่อพยาน
โจทก์เบิกความแตกต่างกันในข้อสาระสำคัญเป็นพินัยเช่นนี้พยานหลักฐานของโจทก์
ในส่วนที่เกี่ยวกับพฤติการณ์ของจำเลยทั้งสามโดยเฉพาะจำเลยที่ 1 ที่ว่านั่งอยู่ในรถ
โดยเอากระเป๋าสีดำกัญชาวางไว้บนตัก จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังเป็นความจริงได้ข้อเท็จ
จริงฟังได้เพียงว่า จำเลยทั้งสามได้นั่งรถยนต์กระบะของกลางมาพร้อมกับชาย 2 คน
ที่หลบหนีไปได้เท่านั้นไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเกี่ยวกับกัญชาของกลางรายนี้ ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้วฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การพิจารณาซึ่งนำนักพยานในคดีนั้น มีหลักแห่งความจริงในทางตรรกวิทยาอยู่หลายประการ เช่น หลักแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Law of identity) หลักแห่งความขัดกัน (Law of contradiction) และหลักแห่งความมีเหตุอันสมควร (Law of sufficient reason) เป็นต้น ไม่ว่าการพิจารณานั้นจะใช้หลักใด ก็ต้องคำนึงถึงลักษณะของบุคคล (La personne) เช่น อายุ จิตใจ ความตกใจความตื่นเต้น ฐานะการศึกษา ลักษณะพฤติการณ์ (L'objet) ความสมเหตุสมผลน่าเชื่อ (Vraisemblance) ประกอบในคดีนี้มีเหตุผลอยู่หลายประการเช่นว่าพยานโจทก์ร้อยตำรวจเอกเชิดชาย จำสับตำรวจนครบาล และนายดาบตำรวจอภิรุณเบิกความแตกต่าง (เรื่องสถานที่พบกระเป๋) บรรลุพยานซึ่งนับได้ว่าเป็นพยานสำคัญในคดี... จำเลยทั้งสามต่อสู้คดีมาแต่แรกว่าพยานของกลางเป็นของเจ้าของรถ ทั้งข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามีคนหลบหนีไปได้ 2 คน และคนที่หลบหนีคนหนึ่งเป็นคนขับรถของกลางด้วย... พฤติการณ์ของคนที่หลบหนีไปทั้งสองนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นพิรุณ และน่าจะต้องเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมรู้ด้วยอย่างแน่นอน เหตุผลทั้งสามประการคงอยู่ภายใต้หลักแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หลักแห่งความขัดกัน หลักดังกล่าวจึงอยู่บนสมมุติฐานว่าถ้าไม่ใช่เรื่องเดียวกันแล้วก็ไม่จริง ถ้าขัดกันก็ไม่จริง ฉะนั้นความจริงเรื่องเดียวกันอาจจะเป็นความจริง หรือแม้จะขัดกันก็อาจจะเป็นความจริงก็ได้ การพิจารณาให้เหตุผลจึงต้องใช้หลักแห่งความมีเหตุผลสมควรมาประกอบโดยเจาะลึกลงไปถึงสภาวะการณ์และฐานะของบุคคล เช่น อายุ จิตใจ ความตื่นตกใจเท่ากับว่าข้อเท็จจริงใดจะหาข้อสรุปแน่นอน ว่าต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเช่นนี้ยังไม่ได้ ต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ สถานการณ์

และสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบ ข้อสมมุติฐานของศาลจึงต้องอยู่บนพื้นฐานแห่ง
ความเชื่อความน่าจะเป็น แต่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน หากข้อเท็จจริงคดีนี้แปรเปลี่ยน
เป็นว่าจำเลยทั้งสาม ยกขึ้นต่อสู้ชั้นศาลว่าของกลางไม่ใช่ของจำเลยทั้งสามเป็นของผู้
ที่หลบหนีไป จึงมีข้อสงสัยว่าเหตุการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งนำไปในรถยนต์คัน
เดียวกันกับผู้กระทำความผิดโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการมีสิ่งของผิดกฎหมาย
ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นไม่เป็นเหตุผลที่จะให้ฟังเป็นยุติว่าช่วย
กระทำความผิดในความผิดฐานนั้นไปด้วยจะนำมาใช้ได้หรือไม่. พิชัยนิลทองคำ.